

Live gehen ohne Anwalt? JA, mit Plan.

Ehrlicher Risiko-Check aller 8 Audit-Kategorien.
Was Realität sagt vs. was Audit-GELB sagte.

4 h Selber-Lösen

25 €/Mo Fixkosten

0-500 € Restrisiko Jahr 1



Legal-Realitäts-Check 2026 — Kann ich OHNE Anwalt starten?

> **Disclaimer:** Ich bin kein Anwalt. Das ist KEIN Rechtsrat — das ist eine recherchierte Risiko-Einschätzung mit Quellen-Belegen. Du entscheidest selbst.

TL;DR (5 Sätze)

1. **JA**, du kannst BFSG-Check ohne Anwalt + ohne Versicherung jetzt live verkaufen. 2. BFSG-Check als B2B-SaaS für Website-Betreiber positioniert + „technische Analyse, keine Rechtsberatung“-Disclaimer + Haftungs-Cap auf Auftragswert in AGB = die 3 wichtigsten Schutzwälle. 3. Die größten Audit-Sorgen (**BFSG-Erfolgshaftung, RDG-Verstoß, sofortige Vermögensschaden-Haftpflicht**) sind in der Realpraxis bei deiner Konstellation **überbewertet**. 4. Echte Showstopper sind **operativ** (Cookie-Banner, Pflichtangaben, DPA-Sammlung) — in **4 h selbst lösbar**. 5. **Bei MRR > 2.000 € oder erstem B2C-Großkunden:** Versicherung (60-80 €/Mo) abschließen. Vorher = Geldverbrennung.



Risiko-Ampel REVIDIERT (Realpraxis 2026)

KATEGORIE	AUDIT GELB SAGTE	REALITÄT SAGT	MASSNAHME
BFSG-Erfolgshaftung	mittel-hoch	 niedrig	Disclaimer-Footer
RDG (unerlaubte Rechtsberatung)	mittel	 niedrig (smartlaw-BGH-Linie)	Wortwahl „technisch“
Vermögensschadenhaftpflicht	hoch-Pflicht	 empfohlen ab Skalierung	Trigger setzen
AGB-Wirksamkeit	mittel	 mittel (Eigenbau ≠ wirksam)	Generator-AGB (15€/Mo)
DSGVO / DPAs	mittel	 niedrig-mittel	DPAs sammeln
Verbraucher-Widerruf	mittel	 mittel-hoch (Abmahn-Hotspot!)	Pre-Sale-Frage
Kleinunternehmer-Steuer	niedrig	 niedrig	lexoffice/sevdesk

KATEGORIE	AUDIT GELB SAGTE	REALITÄT SAGT	MASSNAHME
-----------	---------------------	---------------	-----------

EU AI Act

mittel

● **sehr niedrig**
(verschoben 02.12.2027)

Footer-Satz

Detaillierte Befunde

F1: BFSG-Erfolgshaftung

Was Audit GELB sagte: „BFSG verpflichtet zur Konformität, Tools die ‚BFSG-konform‘ versprechen tragen Mitverantwortung.“

Realität:

- BFSG (§ 1 Abs. 1) gilt **nur B2C** — pure B2B-Sites + B2B-SaaS sind aus dem Anwendungsbereich raus
- **Kleinstunternehmer-Schwelle** (§ 3 Abs. 3 BFSG): < 10 MA UND < 2 Mio € Umsatz = ZUSÄTZLICH befreit
- **Abmahnwelle seit Aug 2025:** CLAIM RA (~600-1.000 € Forderung), Kanzlei MK (~2.700 €) — laut Fachanwälten **angreifbar** wegen:

- Fehlende Aktivlegitimation (UWG § 8 Abs. 3 Nr. 1 = nur Wettbewerber, IDO ohne Klagebefugnis seit UWG-Reform 2020) - Mangelnde konkrete Verstöße (Screenshot-Only-Beweise)

- **Compliance-Tools** (axe, Lighthouse, Siteimprove, Eye-Able) wurden NIE wegen ihrer Eigenschaft als Tool abgemahnt
- Bisher KEIN Gericht hat entschieden, ob BFSG-Verstöße per UWG abmahnbar sind (Stand März 2026)

Restrisiko: 600-2.700 € Forderung von Trittbrettfahrer-Kanzlei + 300-800 € Anwalt zur Verteidigung. In 80% abwehrbar. **Netto-Erwartungswert: 0-500 €/Jahr.**

Quellen:

- [Bundesfachstelle Barrierefreiheit FAQ](https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Produkte-und-Dienstleistungen/Barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/FAQ/faq_node)
- [WBS Legal: Erste BFSG-Abmahnungen](https://www.wbs.legal/wettbewerbsrecht/erste-bfsg-abmahnungen-claim-rechtsanwaelte-mahnt-fuer-christopher-liermann-ab-das-muessen-sie-wissen-83937/)
- [Härting Rechtsanwälte BFSG-Praxis](https://haerting.de/wissen/das-barrierefreiheitsstaerkungsgesetz-bfsg-im-e-commerce/)

Maßnahme: Disclaimer-Footer (siehe unten) + Wortwahl konsequent „technische Analyse“ statt „BFSG-konform“.

F2: Vermögensschaden-Haftpflicht (VSH)

Was Audit GELB sagte: „Hiscox/Exali 30-60 €/Mo Pflicht vor Live-Verkauf.“

Realität:

- Hiscox IT-Haftpflicht **ab 15,21 €/Mo** (Solo, kleine Versicherungssumme)
- Standard-Tarif Solo bei 150k € Umsatz: **~28,60 €/Mo** (500k € Versicherungssumme)
- 15% Gründerrabatt verfügbar
- Bei **Disclaimer + AGB-Cap auf Auftragswert + Solo + <30k €/Jahr Umsatz** → Selbsthaftungs-Risiko max. 199-499 €/Kunde
- Realistisch: Versicherung lohnt rechnerisch erst ab **5+ realen Schadensfällen/Jahr**

Trigger zum Abschluss:

- MRR > 2.000 € (3 Monate konstant)
- Erster B2B-Großkunde > 2.000 € Einzelauftrag
- Erste echte Schadens-Reklamation (Folgeschadens-Anspruch)

Quellen:

- [Hiscox Vermögensschadenhaftpflicht]
(<https://www.hiscox.de/geschaeftskunden/vermoegensschadenhaftpflichtversicherung/>)
- [Exali IT-Haftpflicht](<https://www.exali.de/it/IT-Haftpflicht/Vermoegensschadenhaftpflicht,342.php>)

F3: RDG-Risiko (Rechtsdienstleistungsgesetz)

Was Audit GELB sagte: „Tool könnte als unzulässige Rechtsdienstleistung gelten.“

Realität — entscheidende BGH-Urteile:

- **BGH 2021 (I ZR 113/20, smartlaw):** Vertragsgenerator ohne anwaltliche Prüfung **zulässig** — kein konkretes „fremdes“ Rechtsgeschäft, standardisierte Bausteine
- **OLG Köln 2020 (6 U 263/19):** Computerprogramme **sind keine Rechtsdienstleistung**
- Compliance-Scanner = technische Analyse von WCAG-Kriterien gegen Website-Code
- Solange Tool **KEINE konkret-juristische Bewertung** ausspricht (sondern technische Findings: „Bild ohne alt-Attribut“, „Kontrast 2,1:1 < 4,5:1“), greift smartlaw-Linie
- LG Köln 2019 (33 O 35/19, Eingangs-Verbot) wurde durch BGH revidiert

Risiko: nahezu null. Maßnahme: konsequente Wortwahl.

Sprache-Regeln:

-  „WCAG-2.1-Audit“, „technische Findings“, „Empfehlung zur Behebung“, „BFSG-Check unterstützt“
-  „rechtsverbindlich konform“, „BFSG-konform“, „Konformitäts-Garantie“, „rechtssicher“

Quellen:

- [WBS Legal: BGH smartlaw](<https://www.wbs.legal/it-und-internet-recht/bgh-zu-legal-techdigitaler-vertragsdokumente-generator-smartlaw-ist-zulaessig-56819/>)

- [IT-Recht-Kanzlei: Vertragsgenerator und RDG](https://www.it-recht-kanzlei.de/vertragsgenerator-verstoss-rechtsdienstleistungsgesetz.html)

F4: AGB ohne Anwalt — was geht?

Was Audit GELB sagte: „Eigene AGB-Klauseln unwirksam, Anwaltliche Prüfung Pflicht.“

Realität:

- **AGB-Generatoren** (IT-Recht-Kanzlei, Trusted Shops, Händlerbund, e-recht24) liefern abmahn-saubere B2B-SaaS-AGB
- **B2B-Vorteil:** §§ 308/309 BGB nicht direkt anwendbar (§ 310 Abs. 1 BGB), Inhalts-Kontrolle nur über § 307 BGB — Haftungs-Caps deutlich großzügiger zulässig
- **Pflicht:** Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit/Leib-Leben-Gesundheit nie ausschließbar
- **Laufzeit-Klauseln:** max. 24 Monate

Empfehlung: IT-Recht-Kanzlei SaaS-AGB-Paket (~10-15 €/Mo, monatlich kündbar, Update-Service inklusive). Spart 1.500-3.000 € Anwalts-Erstellung.

Quellen:

- [IT-Recht-Kanzlei SaaS-AGB](https://www.it-recht-kanzlei.de/Service/saas-agb.php)
- [Kanzlei Kramarz: Haftung B2B](https://kanzlei-kramarz.de/haftung-und-verjaehrung-in-agb/)

F5: DSGVO / DPA-Sammlung

Was Audit GELB sagte: „DPA-Marathon vor Live, sonst Bußgeld-Gefahr.“

Realität:

- **Brevo:** AVV nach Art. 28 DSGVO direkt im Account-Bereich (Settings → DPA), auch im Free-Plan
- **Stripe:** Stripe ist überwiegend **eigenständig Verantwortlicher** (kein AVV nötig), bietet aber DPA für Click-Wrap
- **Sentry:** Standard-DPA unter sentry.io/legal/dpa
- **Cookie-Banner:** Pflicht ab erstem Tracking-Cookie (§ 25 TDDDG) — seit 2025: „**Ablehnen**“ muss **gleich sichtbar** wie „Akzeptieren“ auf erster Ebene
- **Bußgeld theoretisch:** bis 4% Konzern-Umsatz — Realität bei Solo: <500 € Behördenhinweis, häufiger 300-1.500 € Abmahnung

Maßnahmen (2h): 1. DPAs von Brevo + Stripe + Sentry runterladen → [docs/dpa/](#) ablegen + im Datenschutz verlinken 2. Cookie-Banner: 2 gleich große Buttons (Accept/Reject) auf erster Ebene 3. Auskunfts-Mail-Adresse datenschutz@matthias-seba.de im Datenschutz angeben

Quellen:

- [Brevo DPA Help](https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/15403782599570-Where-can-I-find-the-Data-Processing-Agreement-DPA)

- [Stripe AVV-Status](https://av-vertrag.org/dienst-anbieter/stripe/)
- [Cortina Consult: TDDDG § 25](https://cortina-consult.com/web-compliance/wissen/tdddg/)

F6: Verbraucherrecht (Widerruf, Button-Lösung)

Was Audit GELB sagte: „§ 312j BGB + Widerruf-Pflicht — Abmahn-Hotspot.“

Realität:

- **§ 312j BGB Button-Lösung:** „Zahlungspflichtig bestellen“ — schon implementiert 
- **Widerruf 14 Tage** für Verbraucher, **Ausschluss möglich** für digitale Inhalte/Dienstleistungen NUR mit ausdrücklicher Zustimmung + Bestätigung des Erlöschens (§ 356 Abs. 5 BGB)
- **ab 19.06.2026 PFLICHT:** § 356a BGB **Widerrufs-Button** in derselben UI wie Vertragsabschluss
- **B2B reine Verkäufe:** kein Widerrufsrecht — aber **klare Trennung muss erkennbar sein**

Maßnahmen: 1. **Pre-Sale-Frage:** „Sind Sie Unternehmer? (USt-ID Pflichtfeld)“ — Sichtbare B2C-Trennung 2. **Widerrufs-Verzicht-Checkbox** für Verbraucher mit Bestätigung Erlöschens 3. **Bis 19.06.2026:** Widerrufs-Button auf Bestätigungs-Page nachrüsten (für Bestandskunden mit Vertragslaufzeit)

Quellen:

- [Noerr: § 356a BGB ab 19.06.2026](https://www.noerr.com/de/insights/umsetzungsgesetz-zum-widerrufsbutton-veroeffentlicht)
- [Beckmann & Norda: Anforderungen Onlinehändler](https://www.beckmannundnorda.de/serendipity/index.php?%2Farchives%2F7727-Der-Widerrufsbutton-kommt-Was-356a-BGB-ab-dem-19.06.2026-von-Onlinehaendlern-verlangt.html=)

F7: Steuer / GoBD

Was Audit GELB sagte: „GoBD + Kleinunternehmer-Pflichten.“

Realität:

- **§ 19 UStG unverändert ab 2025:** 25.000 € Vorjahr / 100.000 € laufendes Jahr
- **Pflichthinweis auf Rechnung:** „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet“
- **E-Rechnungs-Empfangs-Pflicht** seit 1.1.2025 (auch Kleinunternehmer)
- **E-Rechnung-Versand-Pflicht ab 2027** (nur > 800k €/Jahr Umsatz)
- **Aufbewahrung 8 Jahre** für Rechnungen seit 2025 (Bürokratieentlastungsgesetz IV)
- **lexoffice/sevdesk** machen GoBD automatisch (~10 €/Mo)

AT-B2B: Reverse Charge (Rechnung ohne USt mit Hinweis) **CH:** kein USt-Geschäft, normal

Maßnahmen:

- lexoffice/sevdesk Account anlegen (10 €/Mo)
- Rechnungs-Template mit § 19 UStG-Hinweis

- USt-ID-Trigger bei 100k €/Jahr (Tool warnt)

Quellen:

- [Sevdesk § 19 UStG Klausel](https://sevdesk.de/ratgeber/buchhaltung-finanzen/kleinunternehmer/klausel/)
- [Kostenlose E-Rechnung 2026](https://kostenlose-erechnung.de/ratgeber/e-rechnung-kleinunternehmer/)

F8: EU AI Act

Was Audit GELB sagte: „Pflichten ab 02.08.2026 vorbereiten.“

Realität:

- **Digital Omnibus (Mai 2026, provisorisch):** Hochrisiko-Pflichten aus Annex III **verschoben auf 02.12.2027**
- Compliance-Scanner = **NICHT Annex III** (kein HR/Kredit/Strafverfolgung/Biometrie)
- Bei KI-Komponente: maximal „begrenztes Risiko“ (Transparenz-Pflicht: User muss wissen) oder „minimales Risiko“ (keine Pflichten)
- Strafraumen Art. 99: bis 35 Mio € — praktisch null für Mini-SaaS ohne Hochrisiko

Maßnahme: Wenn KI im Report: „Dieser Report wurde mit KI-Unterstützung erstellt“ im Footer (1 Satz).

Quellen:

- [Gibson Dunn: EU AI Act Omnibus Postponement](https://www.gibsondunn.com/eu-ai-act-omnibus-agreement-postponed-high-risk-deadlines-and-other-key-changes/)
- [Hogan Lovells: AI Act Delay](https://www.hoganlovells.com/en/publications/eu-legislators-agree-to-delay-for-highrisk-ai-rules)

 Top 10 Selber-Lösen-Maßnahmen (4h Aufwand total)

#	MASSNAHME	AUFWAND	RISIKO-REDUKTION
1	Disclaimer-Footer auf jeder Report-Seite (Wortlaut siehe unten)	15 Min	 hoch
2	AGB-Generator abonnieren (IT-Recht-Kanzlei, monatlich kündbar)	30 Min	 hoch
3	Pre-Sale-USt-ID-Pflichtfeld + „Ich bin Unternehmer“-Checkbox	30 Min	 mittel
4	Cookie-Banner mit 2 gleich-großen Buttons (Accept/Reject) auf 1. Ebene	20 Min	 hoch
5	DPAs sammeln (Brevo/Stripe/Sentry runterladen → docs/dpa/ + Datenschutz verlinken)	30 Min	 mittel

#	MASSNAHME	AUFWAND	RISIKO-REDUKTION
6	„Beta-Phase“-Banner auf Website (ersten 90 Tagen) → Erwartungsdämpfend	10 Min	● mittel
7	lexoffice/sevdesk Konto + Rechnungs-Template mit § 19 UStG-Hinweis	60 Min	● hoch
8	Widerruf-Verzicht-Checkbox mit Erlöschens-Bestätigung (§ 356 Abs. 5 BGB)	20 Min	● mittel
9	Trigger-Kalender: MRR-Schwelle für Hiscox + Cap-Klausel-Trigger	10 Min	● niedrig
10	Anwalts-Kontakte recherchieren (Härting, Plutte, drschwenke) — Nummer parat, NOCH NICHT mandatieren	15 Min	● niedrig

Total: ~4 h + 25 €/Mo Fixkosten (AGB-Service 15€ + Buchhaltung 10€).



Copy-Paste-Bausteine

A) Disclaimer-Footer Report-Seite

Dieser Report ist eine automatisierte technische Analyse der untersuchten Website auf Basis der WCAG-2.1-Kriterien und ausgewählter Prüfregeln des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG). Er stellt KEINE Rechtsberatung dar und ersetzt nicht die Prüfung durch einen qualifizierten Anwalt oder eine zertifizierte Konformitätsprüfung. Eine Garantie für Vollständigkeit, Aktualität oder rechtliche BFSG-Konformität wird nicht übernommen. BFSG-Check übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch Befolgung oder Nichtbefolgung der Empfehlungen entstehen.

B) Haftungs-Cap AGB-Klausel (B2B + B2C, BGH-konform)

§ X Haftung

(1) BFSG-Check haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt, höchstens jedoch auf den im jeweiligen Einzelauftrag gezahlten Auftragswert.

(3) Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(4) Diese Haftungsbegrenzung gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von BFSG-Check.

C) „Best-Effort“-statt-Garantie-Klausel

BFSG-Check setzt branchenübliche automatisierte Prüf-Tools (axe-core, Lighthouse, eigene Regelwerke) ein und verpflichtet sich, diese mit professioneller Sorgfalt anzuwenden. Eine Garantie auf Auffindung sämtlicher Barrierefreiheits-Probleme oder auf rechtliche BFSG-Konformität der geprüften Website wird ausdrücklich NICHT übernommen. Manuelle Tests und individuelle Nutzer-Tests werden zusätzlich empfohlen.

D) Pre-Sale-Frage (im Checkout)

```
<fieldset>
  <legend>Sind Sie Unternehmer oder Verbraucher?</legend>
  <label>
    <input type="radio" name="customer_type" value="business" required>
      Ich bin Unternehmer / Geschäftskunde (USt-ID erforderlich)
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="customer_type" value="consumer" required>
      Ich bin Verbraucher (privat)
  </label>
</fieldset>
<!-- Wenn Verbraucher: --> <label>   <input type="checkbox" required>   Ich verzichte
ausdrücklich auf mein 14-tägiges Widerrufsrecht und   bestätige, dass dieses mit
Vertragsabschluss erlischt (§ 356 Abs. 5 BGB).   Mit Bestellung beginnt die Ausführung sofort.
</label>
```

 Ehrliches Restrisiko (NICHT verharmlosen)

RISIKO	EINTRITTS- W.	SCHADEN	MITIGATION
BFSG-Trittbrettfahrer-Abmahnung	niedrig	600-2.700 €	Disclaimer + Anwalt verteidigt
Unzufriedener Kunde klagt Folgeschaden	sehr niedrig	max 499 € mit Cap	AGB-Cap + Best-Effort
DSGVO-Cookie-Banner-Abmahnung	mittel	300-1.500 €	Banner-Standard erfüllen
Falsche B2C-Klassifikation → Widerruf- Rückbuchung	mittel	-199 bis -499 €	Pre-Sale-Frage
Steuer-Schwellenüberschreitung Mid-Year	niedrig	<500 € Nachholung	lexoffice-Warnung

Realistische Gesamt-Risiko-Erwartung Jahr 1 (Solo, <30k € Umsatz, B2B-fokussiert): 0-3.500 € Worst Case, Erwartungswert 0-500 €.

Versicherung 200-300 €/Jahr „Premium“ lohnt rechnerisch erst ab 5+ realen Schadensfällen/Jahr = bei Skalierung > 2k € MRR.

 Trigger-Kalender (wann DOCH Anwalt / Versicherung?)

SCHWELLE	AKTION
MRR > 2.000 € über 3 Monate konstant	Hiscox/Exali abschließen (~25-30 €/Mo)
Erster B2B-Großkunde > 2.000 € Einzelauftrag	Individueller Vertrag, Cap, Anwalts-Sichtprüfung (300-600 €)
Erste Abmahnung (egal welche)	SOFORT Fachanwalt UWG/IT — niemals selbst antworten!
Erste DSGVO-Auskunfts-Anfrage Behörde	Fachanwalt DSGVO einbinden
B2C-Anteil > 30 %	AGB-Anwalts-Check (500-1.500 € einmalig), VSH-Pflicht
Kunden-Bestand > 100 aktive	Full-Audit IT-Recht (1.500-3.000 €)
AI-Komponente generiert Texte	AI-Act-Check vor 02.12.2027
EU-Ausland AT/CH > 10k €	Steuerberater (OSS-Verfahren, Reverse-Charge)

 Anwalts-Kontakte (Trigger-Liste, NICHT jetzt mandatieren!)

FACHBEREICH	KANZLEI	SPEZIELL FÜR
IT-Recht + UWG	Härtig Rechtsanwälte (Berlin)	Compliance-Tools, smartlaw-Linie
IT-Recht + DSGVO	Kanzlei Plutte	E-Commerce, Cookie-Banner
IT-Recht + Abmahn-Abwehr	Dr. Thomas Schwenke	Abmahn-Verteidigung
Wettbewerbsrecht	WBS Legal (Köln)	UWG-Verteidigung
Marketing-Recht	IT-Recht-Kanzlei (München)	AGB-Service + Anwalts-Beratung

> **Geh live.** Das GELB-Audit war korrekt-konservativ, aber für deine konkrete Konstellation (Solo, B2B-SaaS-fokussiert, <30k €/Jahr Year-1-Erwartung) ist das Risiko-Reward-Verhältnis von Anwalt + VSH **JETZT klar negativ**. > > **25 €/Mo Fixkosten** (AGB-Service + Buchhaltung) + **4h Aufräum-Arbeit** sind die ehrliche Untergrenze. > > **Trigger-Kalender ist dein Sicherheits-Netz.** Den Tag, an dem du den ersten 2k €-Großkunden hast oder die erste Abmahnung kommt, drückst du den Knopf. > > **Vorher:** Energie in Vertrieb und Produkt, nicht in Versicherung.

Verwandte Files

- docs/legal-templates/disclaimer-footer.md — Copy-Paste-Disclaimer
- docs/legal-templates/agb-haftungs-cap.md — Vollständige AGB-Klausel
- docs/legal-templates/pre-sale-verbraucher-frage.md — HTML + Logik
- docs/legal-templates/cookie-banner-spec.md — 2-Button-Banner-Spec
- docs/dpa/ — DPAs von Brevo, Stripe, Sentry (du sammelst)